



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto 134 • 52100 Arezzo - Tel. 0575/22724 • Fax 0575/300758

e mail: chirurgi@omceoar.it • pec: segreteria.ar@pec.omceo.it

Sito web: www.omceoar.it

Prot. 1012

Arezzo 1 luglio 2014

Cari Colleghi,

L'Ordine viene sollecitato ad una ulteriore informativa su talune certificazioni, in particolare su quali certificati sono da rilasciare gratuitamente ovvero a pagamento. Il quesito appare molto generico, ma cercherò di dare qualche indicazione che possa aiutare nella routine quotidiana.

Va tuttavia premesso che il problema si pone solo per i medici convenzionati con il SSN (medici di medicina generale [MMG] e pediatri di libera scelta [PLS]), perché i certificati rilasciati dai colleghi dipendenti USL sono sempre gratuiti perché ricompresi nella attività istituzionale del medico pubblico, mentre per quanto attiene i colleghi liberi professionisti puri i certificati sono tutti soggetti a pagamento perché tale attività non è mai ricompensata dallo Stato, ma è appunto puramente libero-professionale.

Per quanto attiene l'entità del compenso per i certificati a pagamento, il cosiddetto "Decreto Bersani" del 2006 ha abolito le tariffe minime (previste in precedenza), per cui ogni medico è assolutamente libero di fissare le tariffe che ritiene opportune. È assolutamente necessario che il medico informi il richiedente sul costo della prestazione. Affiggere in sala d'attesa un cartello con l'indicazione dei certificati a pagamento ed il loro costo può aiutare certamente.

Altra questione che voglio sottolineare è che a fronte di un certificato a pagamento il medico deve *sempre e comunque* rilasciare fattura, e lo deve fare contestualmente al rilascio del certificato.

Detto questo, cerchiamo di capire quali sono certificati gratuiti e quali a pagamento.

I **CERTIFICATI GRATUITI** sono tutti quelli che rientrano nella convenzione nazionale o comunque previsti dagli accordi regionali che da quello discendono. Si tratta di:

1. Incapacità temporanea al lavoro (certificati di malattia INPS e simili);

2. Riammissione a scuola (p.e. dopo malattia);
3. Attività sportiva non agonistica parascolastica (quello che viene richiesto mediante apposito modulo dalla scuola di appartenenza dello studente);
4. Denunce obbligatorie previste dalla legislazione vigente (nascita, morte, malattia infettiva e diffusiva, AIDS, etc.);
5. E, comunque, ripeto, tutte le certificazioni previste dalla convenzione nazionale e/o dagli accordi regionali.

I **CERTIFICATI A PAGAMENTO** sono tutti gli altri, cioè quelli non ricompresi nella convenzione nazionale o negli accordi regionali. Si tratta di certificazioni non retribuite dallo Stato, in cui il MMG e/o PLS agisce né più né meno in qualità di libero professionista puro, il cui costo è dunque a carico del singolo cittadino/assistito che ne fa richiesta.

Prima di fare un elenco, che è solo a titolo esemplificativo, dei certificati a pagamento, è necessario fare una ulteriore importante distinzione tra quelli che vanno assoggettati ad IVA oppure no.

Tecnicamente possiamo dire che qualora la finalità del certificato sia prevalentemente di tutela della salute dell'interessato o della collettività, allora il compenso non è soggetto a IVA; al contrario, se trattasi di documento prevalentemente di natura accertativa o peritale o medico-legale allora il relativo compenso è soggetto ad IVA.

Tradotto molto più praticamente, si può affermare che sono soggette ad IVA solo quelle certificazioni che consentono al richiedente un vantaggio di tipo economico (e non in termini di salute).

Si ricorda che, quando dovuta, l'IVA ammonta al 22% del compenso.

Vediamo dunque di fare due liste, che ripeto sono solo esemplificative e certamente non esaustive di tutta la casistica che quotidianamente il medico si trova a dover evadere.

CERTIFICATI A PAGAMENTO NON SOGGETTI A IVA:

- 1- buona salute, sana e robusta costituzione, attività ludico-motoria;
- 2- patenti di guida;
- 3- porto d'armi;
- 4- medicina del lavoro;
- 5- esonero dalle lezioni di educazione fisica;
- 6- infortunio a fini INAIL;
- 7- invio di minori in colonie o comunità;
- 8- ammissione di anziani in case di riposo;
- 9- invio in soggiorni marittimi o montani per motivi di salute;
- 10- avvenuta vaccinazione;
- 11- dieta personalizzata alla mensa;
- 12- idoneità a viaggi.

CERTIFICATI A PAGAMENTO SOGGETTI A IVA:

- 1- invalidità civile;
- 2- invalidità INPS;
- 3- infortunio a fini privati;
- 4- riconoscimento causa di servizio;
- 5- a fini assicurativi;
- 6- idoneità allo svolgimento di generica attività lavorativa;
- 7- impossibilità a presentarsi in tribunale;
- 8- inabilità a riscuotere la pensione.

Colgo l'occasione per inviare a tutti cordiali saluti.

H-Presidente
Dott. Lorenzo Droandi

